Diritto
Risposte spiegate

Fascicolo di controllo: gli esercizi sono nella dispensa.

Non guardare le risposte prima di aver provato da solo.

1 · La società e la tipicità · Risposte

1. Quanti sono i tipi di società lucrative?

Risposta: Sei

> ss, snc, sas, spa, sapa, srl.
>
> Risposta: **Sei**.

---

2. Che cos’è una società?

Risposta: Un contratto per esercitare in comune un’attività economica e dividerne gli utili

> Art. 2247 del codice civile.
>
> Risposta: **Un contratto per esercitare in comune un’attività economica e dividerne gli utili**.

---

3. Quale termine corrisponde a questa definizione?
I guadagni dell’attività. Nelle società lucrative i soci se li dividono.

Risposta: Utili

> La definizione dice: I guadagni dell’attività. Nelle società lucrative i soci se li dividono.
>
> Risposta: **Utili**.

---

4. Quale di questi è un tipo di società?

Risposta: La società in nome collettivo

> Snc: società in nome collettivo.
>
> Risposta: **La società in nome collettivo**.

---

5. Quale società non può fare attività commerciale?

Risposta: La società semplice

> È per attività come quella agricola.
>
> Risposta: **La società semplice**.

---

6. Qual è lo scopo delle società lucrative?

Risposta: Dividere gli utili tra i soci

> Utili = guadagni.
>
> Risposta: **Dividere gli utili tra i soci**.

---

7. Quali sono le società di persone?

Risposta: ss, snc e sas

> Le altre sono di capitali.
>
> Risposta: **ss, snc e sas**.

---

8. Che cosa significa sas?

Risposta: Società in accomandita semplice

> Ha accomandatari e accomandanti.
>
> Risposta: **Società in accomandita semplice**.

---

9. Quali sono le società di capitali?

Risposta: spa, sapa e srl

> Le altre sono di persone.
>
> Risposta: **spa, sapa e srl**.

---

10. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Società che ha lo scopo di dividere gli utili tra i soci. I tipi sono sei.

Risposta: Società lucrativa

> La definizione dice: Società che ha lo scopo di dividere gli utili tra i soci. I tipi sono sei.
>
> Risposta: **Società lucrativa**.

---

11. Che cosa vuol dire tipicità?

Risposta: I soci devono scegliere uno dei tipi di società previsti dalla legge

> Non possono inventare un tipo nuovo.
>
> Risposta: **I soci devono scegliere uno dei tipi di società previsti dalla legge**.

---

12. Che cosa significa **Utili**?

Risposta: I guadagni dell’attività. Nelle società lucrative i soci se li dividono.

> **Utili**: I guadagni dell’attività. Nelle società lucrative i soci se li dividono.

Quiz di teoria: risposte

1. A · Mettono beni o servizi nella società. Conferire = mettere beni o servizi.

2. B · Dividere gli utili. Utili = guadagni.

3. A · Sei. ss, snc, sas, spa, sapa, srl.

4. A · I soci scelgono un tipo previsto dalla legge. È il numero chiuso dei tipi.

5. B · La srl. Capitali: spa, sapa, srl.

Domande orali: risposte modello

Che cos’è una società? Dai la definizione.
La società è un contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per esercitare in comune un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).

Quali sono le caratteristiche di una società?
I soci (di regola due o più), i conferimenti di beni o servizi, l’esercizio in comune di un’attività economica e lo scopo di dividere gli utili.

Che cos’è la tipicità di una società? Quanti sono i tipi?
Tipicità vuol dire che i soci devono scegliere uno dei tipi previsti dalla legge: non possono crearne uno nuovo. I tipi sono sei: ss, snc, sas, spa, sapa, srl.

Elenca le società di persone e le società di capitali.
Società di persone: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice. Società di capitali: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata.

2 · Le società di persone · Risposte

1. Hanno la personalità giuridica le società di persone?

Risposta: No

> È una caratteristica delle società di capitali.
>
> Risposta: **No**.

---

2. Se il patrimonio della società di persone non basta, chi risponde?

Risposta: I soci, con i beni personali

> Autonomia imperfetta.
>
> Risposta: **I soci, con i beni personali**.

---

3. Nella snc come rispondono i soci?

Risposta: Tutti in modo solidale e illimitato

> Art. 2291.
>
> Risposta: **Tutti in modo solidale e illimitato**.

---

4. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Il patrimonio della società non è del tutto separato da quello dei soci: se non basta, i creditori possono rivalersi sui soci.

Risposta: Autonomia patrimoniale imperfetta

> La definizione dice: Il patrimonio della società non è del tutto separato da quello dei soci: se non basta, i creditori possono rivalersi sui soci.
>
> Risposta: **Autonomia patrimoniale imperfetta**.

---

5. Come è l'autonomia patrimoniale delle società di persone?

Risposta: Imperfetta

> Il patrimonio non è del tutto separato da quello dei soci.
>
> Risposta: **Imperfetta**.

---

6. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Società (ss, snc, sas) in cui conta soprattutto chi sono i soci. Non hanno personalità giuridica e i soci rispondono con i beni personali.

Risposta: Società di persone

> La definizione dice: Società (ss, snc, sas) in cui conta soprattutto chi sono i soci. Non hanno personalità giuridica e i soci rispondono con i beni personali.
>
> Risposta: **Società di persone**.

---

7. Che cosa vuol dire «solidale»?

Risposta: Il creditore può chiedere tutto a un solo socio

> A sua scelta.
>
> Risposta: **Il creditore può chiedere tutto a un solo socio**.

---

8. Che cosa prevale nelle società di persone?

Risposta: L'elemento personale, cioè i soci

> Contano le persone.
>
> Risposta: **L'elemento personale, cioè i soci**.

---

9. Nella sas la quota può essere rappresentata da azioni?

Risposta: No

> Le azioni sono nelle società di capitali.
>
> Risposta: **No**.

---

10. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Il socio risponde dei debiti della società con tutto il suo patrimonio personale.

Risposta: Responsabilità illimitata

> La definizione dice: Il socio risponde dei debiti della società con tutto il suo patrimonio personale.
>
> Risposta: **Responsabilità illimitata**.

---

11. Come risponde l’accomandante della sas?

Risposta: Solo fino alla quota conferita

> Art. 2313.
>
> Risposta: **Solo fino alla quota conferita**.

---

12. Come risponde l’accomandatario della sas?

Risposta: In modo solidale e illimitato

> Art. 2313.
>
> Risposta: **In modo solidale e illimitato**.

Quiz di teoria: risposte

1. B · ss, snc e sas. Le altre tre sono di capitali.

2. C · Tutti in modo solidale e illimitato. Art. 2291.

3. B · Gli accomandatari. Gli accomandanti non amministrano.

4. B · Gli accomandanti. Art. 2313.

5. A · No. Sono le società di capitali ad averla.

Domande orali: risposte modello

Quali sono le società di persone? Quali sono le loro caratteristiche?
Sono la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. Prevale l’elemento personale, cioè i soci; non hanno personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale è imperfetta: se il patrimonio della società non basta, i creditori possono rivalersi sui soci.

Come rispondono i soci nella società in nome collettivo?
Nella snc tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Un patto contrario non vale verso i terzi (art. 2291 c.c.).

Che cos’è la società in accomandita semplice?
È una società di persone con due categorie di soci: gli accomandatari, che amministrano e rispondono solidalmente e illimitatamente, e gli accomandanti, che rispondono solo fino alla quota conferita (art. 2313 c.c.).

Che cosa vuol dire autonomia patrimoniale imperfetta?
Vuol dire che il patrimonio della società non è completamente separato da quello dei soci: se non basta a pagare i debiti, i creditori possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci.

3 · Le società di capitali · Risposte

1. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Società (spa, sapa, srl) in cui conta soprattutto il capitale. Hanno la personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale perfetta.

Risposta: Società di capitali

> La definizione dice: Società (spa, sapa, srl) in cui conta soprattutto il capitale. Hanno la personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale perfetta.
> Risposta: **Società di capitali**.

---

2. Chi risponde in modo illimitato nella sapa?

Risposta: I soci accomandatari

> Sono anche gli amministratori (art. 2452).
> Risposta: **I soci accomandatari**.

---

3. Che cosa prevale nelle società di capitali?

Risposta: L'elemento patrimoniale, cioè il capitale

> Conta il capitale.
> Risposta: **L'elemento patrimoniale, cioè il capitale**.

---

4. In quale società il capitale è diviso in quote?

Risposta: Nella srl

> Spa e sapa hanno le azioni.
> Risposta: **Nella srl**.

---

5. Quali sono gli organi della spa?

Risposta: Assemblea, amministratori e collegio sindacale

> Il collegio sindacale controlla.
> Risposta: **Assemblea, amministratori e collegio sindacale**.

---

6. Chi risponde solo fino alla quota sottoscritta nella sapa?

Risposta: I soci accomandanti

> Art. 2452.
>
> Risposta: **I soci accomandanti**.

---

7. Come è l'autonomia patrimoniale delle società di capitali?

Risposta: Perfetta

> Il patrimonio della società è separato da quello dei soci.
>
> Risposta: **Perfetta**.

---

8. In quale società il capitale è diviso in azioni?

Risposta: Nella spa

> Anche nella sapa.
>
> Risposta: **Nella spa**.

---

9. Qual è il capitale minimo della srl?

Risposta: 10.000 euro

> Art. 2463; la srl semplificata va da 1 a 9.999 euro.
>
> Risposta: **10.000 euro**.

---

10. Che cosa significa **Personalità giuridica**?

Risposta: La società è un soggetto di diritto autonomo, distinto dai soci.

> **Personalità giuridica**: La società è un soggetto di diritto autonomo, distinto dai soci.

---

11. Che cosa significa **Collegio sindacale**?

Risposta: Organo che controlla l'amministrazione della società.

> **Collegio sindacale**: Organo che controlla l'amministrazione della società.

---

12. Che cosa significa **Azione**?

Risposta: Parte del capitale di una spa o di una sapa; dà al socio diritto di voto e ai guadagni.

> **Azione**: Parte del capitale di una spa o di una sapa; dà al socio diritto di voto e ai guadagni.

Quiz di teoria: risposte

1. A · Nella srl. Spa e sapa hanno le azioni.

2. A · Solo la società con il suo patrimonio. Art. 2325.

3. B · I soci accomandatari. Art. 2452.

4. A · Sì. È una differenza con le società di persone.

5. C · 50.000 euro. Art. 2327.

Domande orali: risposte modello

Quali sono le società di capitali? Quali caratteristiche hanno?
Sono la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata. Prevale l'elemento patrimoniale; hanno la personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale perfetta, perché dei debiti risponde solo la società con il suo patrimonio.

Che cos'è la società per azioni?
È una società di capitali in cui il capitale è diviso in azioni e delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2325). Gli organi sono l'assemblea, gli amministratori e il collegio sindacale. Il capitale minimo è 50.000 euro.

Che cos'è la società in accomandita per azioni?
È una società di capitali in cui il capitale è diviso in azioni. I soci accomandatari, che sono gli amministratori, rispondono solidalmente e illimitatamente; gli accomandanti rispondono solo nei limiti della quota di capitale sottoscritta (art. 2452).

Che cos’è la società a responsabilità limitata?
È una società di capitali in cui il capitale è diviso in quote e non in azioni. Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462). Il capitale minimo è di 10.000 euro; la srl semplificata può averne da 1 a 9.999.

4 · Persone e capitali a confronto · Risposte

1. Il capitale minimo è obbligatorio…

Risposta: nelle società di capitali

> Nelle società di persone non c’è questo obbligo.
>
> Risposta: **nelle società di capitali**.

---

2. Dove conta di più il capitale?

Risposta: Nelle società di capitali

> Elemento patrimoniale.
>
> Risposta: **Nelle società di capitali**.

---

3. Quale società ha l’autonomia patrimoniale imperfetta?

Risposta: La società di persone

> Rispondono anche i soci.
>
> Risposta: **La società di persone**.

---

4. Come decidono i soci nelle società di capitali?

Risposta: A maggioranza, in proporzione a quote o azioni

> Conta il capitale.
>
> Risposta: **A maggioranza, in proporzione a quote o azioni**.

---

5. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Regola dello statuto: per cedere la partecipazione serve l’approvazione di un organo della società o degli altri soci.

Risposta: Clausola di gradimento

> La definizione dice: Regola dello statuto: per cedere la partecipazione serve l’approvazione di un organo della società o degli altri soci.
>
> Risposta: **Clausola di gradimento**.

---

6. Che cos’è la clausola di gradimento?

Risposta: Un limite alla cessione previsto dallo statuto

> Serve l’approvazione di un organo o dei soci.
>
> Risposta: **Un limite alla cessione previsto dallo statuto**.

---

7. Nelle società di capitali la partecipazione è di regola...

Risposta: liberamente trasferibile

> Ma lo statuto può mettere limiti.
>
> Risposta: **liberamente trasferibile**.

---

8. Chi risponde dei debiti in una società di capitali?

Risposta: La società con il suo patrimonio

> Autonomia perfetta.
>
> Risposta: **La società con il suo patrimonio**.

---

9. Che cosa significa **Trasferibilità della partecipazione**?

Risposta: Possibilità del socio di cedere a un altro la propria quota o le proprie azioni.

> **Trasferibilità della partecipazione**: Possibilità del socio di cedere a un altro la propria quota o le proprie azioni.

---

10. Dove contano di più i soci come persone?

Risposta: Nelle società di persone

> Elemento personale.
>
> Risposta: **Nelle società di persone**.

---

11. Per cedere la quota in una società di persone di regola serve...

Risposta: il consenso di tutti i soci

> Il socio è importante per la società.
>
> Risposta: **il consenso di tutti i soci**.

---

12. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Nelle società di persone conta chi sono i soci: ogni socio è importante.

Risposta: Elemento personale

> La definizione dice: Nelle società di persone conta chi sono i soci: ogni socio è importante.
>
> Risposta: **Elemento personale**.

Quiz di teoria: risposte

1. C · La società di capitali. Perfetta = patrimonio separato.

2. B · I soci. Autonomia imperfetta.

3. B · il consenso di tutti i soci. Il socio è importante.

4. A · Un limite alla cessione, previsto dallo statuto. Serve l'approvazione di un organo o dei soci.

5. B · L'elemento patrimoniale. Conta il capitale.

Domande orali: risposte modello

Qual è la differenza tra società di persone e società di capitali?
Nelle società di persone (ss, snc, sas) prevale l'elemento personale, l'autonomia patrimoniale è imperfetta e non c'è la personalità giuridica: se il patrimonio sociale non basta, rispondono i soci. Nelle società di capitali (spa, sapa, srl) prevale l'elemento patrimoniale, l'autonomia è perfetta, c'è la personalità giuridica e dei debiti risponde la società.

Com'è diversa la partecipazione dei soci nei due gruppi di società?
Nelle società di persone contano le persone dei soci; nelle società di capitali conta il capitale conferito e le decisioni si prendono a maggioranza in proporzione a quote o azioni. Per questo nelle società di capitali l'amministratore può anche non essere socio.

È possibile trasferire la qualità di socio?
Nelle società di persone di regola serve il consenso di tutti i soci. Nelle società di capitali la regola è la libera trasferibilità delle azioni e delle quote, ma lo statuto può introdurre limiti, per esempio le clausole di gradimento.

5 · Società mutualistiche e cooperative · Risposte

1. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.

Risposta: Scopo mutualistico

> La definizione dice: Fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.
> Risposta: **Scopo mutualistico**.

---

2. Quanti voti ha ogni socio di una cooperativa?

Risposta: Uno, qualunque sia la sua quota

> Un socio, un voto (art. 2538).
> Risposta: **Uno, qualunque sia la sua quota**.

---

3. Quali sono le società mutualistiche?

Risposta: Le cooperative

> Hanno scopo mutualistico.
> Risposta: **Le cooperative**.

---

4. Che cosa significa **Cooperativa**?

Risposta: Società a capitale variabile con scopo mutualistico (art. 2511 del codice civile).

> **Cooperativa**: Società a capitale variabile con scopo mutualistico (art. 2511 del codice civile).

---

5. Come è il capitale delle cooperative?

Risposta: Variabile

> Cambia quando i soci entrano o escono.
> Risposta: **Variabile**.

---

6. Quanti soci servono di regola per costituire una cooperativa?

Risposta: Nove

> Art. 2522; tre persone fisiche per le piccole.
>
> Risposta: **Nove**.

---

7. Qual è lo scopo mutualistico?

Risposta: Dare ai soci vantaggi: beni, servizi o lavoro a condizioni migliori del mercato

> Art. 2511.
>
> Risposta: **Dare ai soci vantaggi: beni, servizi o lavoro a condizioni migliori del mercato**.

---

8. In quale articolo della Costituzione si parla di cooperazione?

Risposta: Nell'articolo 45

> Funzione sociale della cooperazione.
>
> Risposta: **Nell'articolo 45**.

---

9. Una cooperativa che dà lavoro ai soci è…

Risposta: una cooperativa di lavoro

> Occasioni di lavoro per i soci.
>
> Risposta: **una cooperativa di lavoro**.

---

10. Che cosa significa **Capitale variabile**?

Risposta: Il capitale non è fissato in anticipo: aumenta o diminuisce quando i soci entrano o escono.

> **Capitale variabile**: Il capitale non è fissato in anticipo: aumenta o diminuisce quando i soci entrano o escono.

---

11. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota.

Risposta: Voto per testa

> La definizione dice: Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota.
> Risposta: **Voto per testa**.

---

12. Una cooperativa che vende beni ai soci-clienti è...

Risposta: una cooperativa di consumo

> Beni e servizi ai soci.
> Risposta: **una cooperativa di consumo**.

Quiz di teoria: risposte

1. C · Dare vantaggi ai soci (scopo mutualistico). Art. 2511.

2. A · Variabile. Cambia con l'entrata e l'uscita dei soci.

3. A · Uno. Un socio, un voto (art. 2538).

4. A · Le cooperative. Le altre sono lucrative.

5. B · Nove. Art. 2522.

Domande orali: risposte modello

Che cosa sono le società mutualistiche?
Sono le società che non hanno scopo di lucro ma scopo mutualistico: danno ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato. Le principali sono le cooperative.

Che cosa sono le cooperative? Quali caratteristiche hanno?
Sono società a capitale variabile con scopo mutualistico (art. 2511 c.c.). Hanno il capitale variabile, la porta aperta per i nuovi soci e il voto per testa: ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

Quanti soci servono per fare una cooperativa e quali tipi esistono?
Di regola servono almeno nove soci (tre persone fisiche per le piccole cooperative). I tipi sono, per esempio, di consumo, di lavoro, di conferimento, ma anche di credito, edilizie e sociali.

6 · La responsabilità sociale d’impresa · Risposte

1. A che cosa fa attenzione un’impresa socialmente responsabile?

Risposta: A lavoratori, consumatori, comunità e ambiente

> Non solo al guadagno.
>
> Risposta: **A lavoratori, consumatori, comunità e ambiente**.

---

2. Che cosa significa **Stakeholder**?

Risposta: Le parti interessate: tutte le persone e i gruppi toccati dall’attività dell’impresa (lavoratori, clienti, fornitori, comunità).

> **Stakeholder**: Le parti interessate: tutte le persone e i gruppi toccati dall’attività dell’impresa (lavoratori, clienti, fornitori, comunità).

---

3. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Fatta per scelta dell’impresa, non perché la legge la obbliga.

Risposta: Volontaria

> La definizione dice: Fatta per scelta dell’impresa, non perché la legge la obbliga.
>
> Risposta: **Volontaria**.

---

4. Nella definizione del 2001 la responsabilità sociale è…

Risposta: un’integrazione volontaria di preoccupazioni sociali ed ecologiche

> Era detta volontaria.
>
> Risposta: **un’integrazione volontaria di preoccupazioni sociali ed ecologiche**.

---

5. La responsabilità sociale è solo beneficenza?

Risposta: No, riguarda l’attenzione agli effetti di tutta l’attività

> Impatto sulla società.
>
> Risposta: **No, riguarda l’attenzione agli effetti di tutta l’attività**.

---

6. Che cos’è la responsabilità sociale d’impresa?

Risposta: L’attenzione dell’impresa a persone e ambiente, oltre al profitto

> Manifestazione di volontà dell’impresa.
>
> Risposta: **L’attenzione dell’impresa a persone e ambiente, oltre al profitto**.

---

7. Che cosa significa **Volontaria**?

Risposta: Fatta per scelta dell’impresa, non perché la legge la obbliga.

> **Volontaria**: Fatta per scelta dell’impresa, non perché la legge la obbliga.

---

8. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Organo dell’Unione europea che propone le leggi; ha dato una definizione di responsabilità sociale.

Risposta: Commissione europea

> La definizione dice: Organo dell’Unione europea che propone le leggi; ha dato una definizione di responsabilità sociale.
>
> Risposta: **Commissione europea**.

---

9. Chi sono gli stakeholder?

Risposta: Le parti interessate dall’attività dell’impresa

> Lavoratori, clienti, comunità.
>
> Risposta: **Le parti interessate dall’attività dell’impresa**.

---

10. Che cosa significa **Responsabilità sociale d’impresa**?

Risposta: Scelta dell’impresa di fare attenzione, oltre al guadagno, alle persone e all’ambiente: lavoratori, clienti, comunità, natura.

> **Responsabilità sociale d’impresa**: Scelta dell’impresa di fare attenzione, oltre al guadagno, alle persone e all’ambiente: lavoratori, clienti, comunità, natura.

---

11. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Le parti interessate: tutte le persone e i gruppi toccati dall'attività dell'impresa (lavoratori, clienti, fornitori, comunità).

Risposta: Stakeholder

> La definizione dice: Le parti interessate: tutte le persone e i gruppi toccati dall'attività dell'impresa (lavoratori, clienti, fornitori, comunità).
>
> Risposta: **Stakeholder**.

---

12. Come la definisce la Commissione europea nel 2011?

Risposta: Responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società

> COM(2011) 681.
>
> Risposta: **Responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società**.

Quiz di teoria: risposte

1. B · Attenzione dell'impresa a persone e ambiente. Oltre al profitto.

2. C · Responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società. COM(2011) 681.

3. A · Le parti interessate dall'attività dell'impresa. Anche lavoratori e comunità.

4. C · A persone e ambiente. Lavoratori, clienti, comunità, natura.

Domande orali: risposte modello

Che cos'è la responsabilità sociale d'impresa?
È la manifestazione di volontà dell'impresa di fare attenzione, oltre che al profitto, agli effetti della sua attività sulla società e sull'ambiente: lavoratori, consumatori, comunità, diritti umani.

Come definisce la responsabilità sociale la Commissione europea?
Nel 2001 la definiva come integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate. Nel 2011 la definisce come la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società.

7 · La concorrenza e la concorrenza sleale · Risposte

1. Quale organo si può chiamare per una pubblicità ingannevole?

Risposta: L’Autorità garante della concorrenza e del mercato

> Può vietarla e dare sanzioni.
>
> Risposta: **L’Autorità garante della concorrenza e del mercato**.

---

2. Che cosa significa **Utilità sociale**?

Risposta: Interesse di tutta la società. L’iniziativa economica non può andare contro di esso.

> **Utilità sociale**: Interesse di tutta la società. L’iniziativa economica non può andare contro di esso.

---

3. Che cos’è l’appropriazione di pregi?

Risposta: Attribuirsi le qualità del prodotto del concorrente

> Prendersi meriti altrui.
>
> Risposta: **Attribuirsi le qualità del prodotto del concorrente**.

---

4. L’iniziativa economica privata può andare contro l’utilità sociale?

Risposta: No

> Art. 41, secondo comma.
>
> Risposta: **No**.

---

5. La concorrenza sleale in Italia è...

Risposta: vietata

> Gara scorretta.
>
> Risposta: **vietata**.

---

6. Che cosa significa **Correttezza professionale**?

Risposta: Comportarsi onestamente con i concorrenti. Il suo contrario è un atto di concorrenza sleale.

> **Correttezza professionale**: Comportarsi onestamente con i concorrenti. Il suo contrario è un atto di concorrenza sleale.

---

7. Quale articolo del codice civile regola la concorrenza sleale?

Risposta: Il 2598

> Atti di concorrenza sleale.
>
> Risposta: **Il 2598**.

---

8. Che cos'è l'imitazione servile?

Risposta: Copiare prodotto, confezione o marchio del concorrente

> Crea confusione.
>
> Risposta: **Copiare prodotto, confezione o marchio del concorrente**.

---

9. Che cosa significa **Imitazione servile**?

Risposta: Copiare il prodotto, la confezione o il marchio di un concorrente in modo da creare confusione.

> **Imitazione servile**: Copiare il prodotto, la confezione o il marchio di un concorrente in modo da creare confusione.

---

10. Quale articolo della Costituzione regola la concorrenza?

Risposta: L'articolo 41

> Iniziativa economica privata libera.
>
> Risposta: **L'articolo 41**.

---

11. Che cosa dice l'art. 41 sull'iniziativa economica privata?

Risposta: È libera

> Ma non può andare contro l'utilità sociale.
>
> Risposta: **È libera**.

---

12. Che vantaggio ha il consumatore dalla concorrenza?

Risposta: Può scegliere tra più imprese

> Possibilità di scegliere.
>
> Risposta: **Può scegliere tra più imprese**.

Quiz di teoria: risposte

1. A · L'articolo 41. L'art. 2598 è del codice civile.

2. B · È libera. Ma non può andare contro l'utilità sociale.

3. C · Il 2598. Atti di concorrenza sleale.

4. A · Copiare prodotto, confezione o marchio di un concorrente. Crea confusione.

5. C · Diffondere notizie che screditano un concorrente. Danneggia la sua reputazione.

Domande orali: risposte modello

Che cos'è la concorrenza tra imprese? Come è regolata in Italia?
La concorrenza è la gara tra imprese per aumentare le proprie quote di mercato. In Italia è regolata dall'art. 41 della Costituzione, che dice che l'iniziativa economica privata è libera.

Che cosa dice l'articolo 41 della Costituzione?
Che l'iniziativa economica privata è libera; che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno a salute, ambiente, sicurezza, libertà e dignità umana; che la legge stabilisce programmi e controlli per indirizzare l'attività economica a fini sociali e ambientali.

Perché la concorrenza è utile ai consumatori?
Perché i consumatori hanno la possibilità di scegliere e i loro interessi sono tutelati.

Che cos’è la concorrenza sleale?
È una gara scorretta tra imprenditori, vietata in Italia (art. 2598 c.c.). Comprende gli atti che creano confusione con i prodotti o l’attività dei concorrenti, la denigrazione, l’appropriazione di pregi e ogni altro atto contrario alla correttezza professionale. Chi la commette deve smettere e, se c’è dolo o colpa, risarcire i danni.

8 · Intese tra imprese e antitrust · Risposte

1. Che cos’è un trust?

Risposta: Più imprese concorrenti sotto una direzione unica

> Esempio: Standard Oil.
>
> Risposta: **Più imprese concorrenti sotto una direzione unica**.

---

2. Un esempio di intesa vietata è…

Risposta: fissare i prezzi insieme ai concorrenti

> Art. 2, lettera a.
>
> Risposta: **fissare i prezzi insieme ai concorrenti**.

---

3. Che cos’è un consorzio?

Risposta: Un’organizzazione comune creata da più imprenditori

> Art. 2602.
>
> Risposta: **Un’organizzazione comune creata da più imprenditori**.

---

4. Che cosa significa **Consorzio**?

Risposta: Contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per disciplinare o svolgere alcune fasi delle loro imprese (art. 2602).

> **Consorzio**: Contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per disciplinare o svolgere alcune fasi delle loro imprese (art. 2602).

---

5. Che cos’è un cartello?

Risposta: Un accordo tra imprese concorrenti

> Fissano prezzi o dividono i mercati.
>
> Risposta: **Un accordo tra imprese concorrenti**.

---

6. Che cosa sono le concentrazioni?

Risposta: Fusioni, acquisto del controllo o impresa comune

> Art. 5 della legge 287.
>
> Risposta: **Fusioni, acquisto del controllo o impresa comune**.

---

7. Che cosa significa **Posizione dominante**?

Risposta: Situazione di un'impresa così forte da comportarsi in modo indipendente da concorrenti e consumatori. Non è vietata: è vietato l'abuso.

> **Posizione dominante**: Situazione di un'impresa così forte da comportarsi in modo indipendente da concorrenti e consumatori. Non è vietata: è vietato l'abuso.

---

8. Che cosa è vietato dalla legge 287?

Risposta: Le intese restrittive e l'abuso di posizione dominante

> E controlla le concentrazioni.
>
> Risposta: **Le intese restrittive e l'abuso di posizione dominante**.

---

9. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Situazione di un'impresa così forte da comportarsi in modo indipendente da concorrenti e consumatori. Non è vietata: è vietato l'abuso.

Risposta: Posizione dominante

> La definizione dice: Situazione di un'impresa così forte da comportarsi in modo indipendente da concorrenti e consumatori. Non è vietata: è vietato l'abuso.
>
> Risposta: **Posizione dominante**.

---

10. Quanto può essere la sanzione antitrust?

Risposta: Fino al 10% del fatturato

> Per le infrazioni degli artt. 2 e 3.
>
> Risposta: **Fino al 10% del fatturato**.

---

11. Chi fa rispettare la legge antitrust?

Risposta: L’Autorità garante della concorrenza e del mercato

> AGCM, con sede a Roma.
>
> Risposta: **L’Autorità garante della concorrenza e del mercato**.

---

12. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Accordo o pratica concordata tra imprese. È vietata se limita in modo consistente la concorrenza.

Risposta: Intesa

> La definizione dice: Accordo o pratica concordata tra imprese. È vietata se limita in modo consistente la concorrenza.
>
> Risposta: **Intesa**.

Quiz di teoria: risposte

1. C · Un accordo tra imprese concorrenti. Fissano prezzi o dividono i mercati.

2. C · La legge 287 del 1990. Istituisce anche l’AGCM.

3. A · L’abuso di posizione dominante. La posizione dominante da sola non è vietata.

4. B · Un’organizzazione comune di imprenditori. Art. 2602.

5. C · L’AGCM. Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Domande orali: risposte modello

Quali sono le principali forme di accordo tra imprese: cartelli, consorzi, trust?
Il cartello è un accordo tra imprese concorrenti che invece di competere fissano i prezzi, limitano la produzione o si dividono i mercati. Il consorzio è un’organizzazione comune per svolgere alcune fasi delle imprese (art. 2602). Il trust unisce più imprese concorrenti sotto una direzione unica.

Qual è la normativa antitrust in Italia?
È la legge 287 del 1990. Vieta le intese restrittive della concorrenza e l’abuso di posizione dominante e prevede il controllo delle concentrazioni.

Che cos’è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato?
È l’autorità indipendente istituita con la legge 287 del 1990. Ha sede a Roma ed è formata da un presidente e quattro componenti. Vigila su intese, abusi di posizione dominante e concentrazioni e può dare sanzioni fino al 10% del fatturato.